

1500722-28.2022.8.26.0603
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha
Comarca: Birigui
Foro: Foro de Birigui
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... que ele confessou a prática do roubo.

Carolaine afirmou que o réu foi reconhecido pelas características físicas acima narradas e pela tatuagem, não tendo quaisquer dúvidas sobre ser ele um dos autores do roubo. Esclareceu que a tatuagem foi notada por seu marido Éverton. A vítima Éverton César prestou seu depoimento no mesmo sentido, narrando os fatos em absoluta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Birigui
Foro de Birigui
2ª Vara Criminal
Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

SENTENÇA

Processo nº:
1500722-28.2022.8.26.0603
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALEANDRESON SILVA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

VISTOS.

ALEANDRESON SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 157, § 2º, Inciso II e § 2º-A, Inciso I, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 11 de maio de 2022, por volta de 06h30min, na Rua Vander Sartori, nº 486, Bairro Moimaz, nesta cidade e comarca de Birigui, Aleandreson Silva dos Santos subtraiu coisa alheia móvel para si, mediante concurso de duas ou mais pessoas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Éverton César Siqueroli e Carolaine Pereira Fiorotti, consistente na motocicleta da marca Honda, modelo CG 160 Fan ESDI, de placa GJB4810 e demais objetos descritos no auto de exibição e apreensão, avaliados em um total de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A denúncia foi recebida às fls. 112/113. Devidamente citado, o réu ofereceu

resposta escrita à acusação às fls. 145/146.

Ratificada a decisão que recebera a denúncia, procedeu-se à instrução, oportunidade em que foram ouvidas duas vítimas e duas testemunhas comuns, interrogando-se o réu (fls. 181/182).

O Ministério Público, em alegações finais apresentadas às fls. 188/198, requereu a procedência da pretensão, pugnando pela condenação do réu, nos termos da denúncia ofertada.

A defesa postulou a improcedência da ação por insuficiência de provas, requerendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugnou pela procedência parcial da ação; fixação da pena-base em seu patamar mínimo; fixação de regime semiaberto para eventual início de cumprimento de pena, bem como o reconhecimento da confissão como atenuante (fls. 201/203).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido formulado na presente ação penal é procedente, nos termos das razões fáticas e jurídicas adiante alinhadas.

Encerrada instrução penal, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de reconhecimento de fls. 10 e 11, boletim de ocorrência de fls. 22/28, auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, auto de avaliação de fls. 50/51 e pelos depoimentos colhidos nos autos.

A autoria, da mesma forma, restou indubitosa. Vejamos.

Interrogado em Juízo, Aleandreson confessou a prática delitiva, esclarecendo que praticou o roubo na companhia de uma terceira pessoa, cujo nome não quis declinar, alegando que estava devendo para um agiota e precisava de dinheiro. Declarou que apenas simulou estar armado e que seu parceiro portava uma réplica de arma de fogo que pertencia a ele. Afirmou que o terceiro comparsa foi quem amarrou as vítimas, acrescentando que abordou a moça e que não a agrediu ou ameaçou, deixando claro que queria apenas o dinheiro. Por fim, o réu confirmou que possui uma tatuagem com cartas de baralho na mão esquerda.

A vítima Carolaine Pereira relatou que saía de sua casa na companhia de seu marido Éverton César e, ao abrir o portão e ingressar no automóvel, duas pessoas surgiram e anunciaram o assalto. Segundo a vítima, um deles tirou-a do carro, apontando uma arma em sua direção, e outro abordou o marido da depoente que estava na motocicleta, ingressando na residência e fechando o portão.

Os assaltantes questionaram se havia mais alguém na casa e, com a resposta negativa, ordenaram que ambos deitassem no chão da área, passando então a revistar Éverton, para pegar a chave e entrar no interior do imóvel. Narrou que cada um dos assaltantes ficou com uma das vítimas.

Segundo a vítima, os assaltantes a levou para o quarto do casal e amarraram-na junto com seu marido, além de cobri-los com um cobertor para não ver o que eles faziam durante o assalto. Afirmou que os assaltantes exigiam dinheiro e que subtraíram tudo o que puderam da residência, percebendo que os assaltantes deixaram o local ao ouvirem o barulho da motocicleta de Éverton.

Afirmou que foram roubados uma televisão, um notebook, dois aparelhos celular, quatro relógios. R\$ 400,00, tênis, coberta, uma corrente de ouro que lhe pertencia,

brincos, uma caixinha de som e a moto do seu marido, asseverando que parte dos bens foi recuperada. A depoente narrou que a polícia foi imediatamente acionada e que, ao chegar na delegacia para realizar o boletim de ocorrência, passaram os dados rastreadores dos celulares e o sentido que os assaltantes tomaram após o crime.

Afirmou que os celulares foram rastreados pelos policiais e encontrados em um terreno baldio junto com outros objetos que lhe pertenciam. Asseverou que seu marido observou, durante o assalto, que um dos criminosos tinha uma tatuagem de uma carta de baralho na mão, e que ambos forneceram as características dos autores dos autores: dois homens negros, magros, de estatura mediana e portando armas.

Relatou que, enquanto os policiais estavam no terreno, viram um veículo próximo em "atitude suspeita" parando na esquina, com dois homens e uma mulher, e depois passando lentamente para visualizar os bens apreendidos. A polícia identificou o réu Aleandresson dentro daquele automóvel e o abordou, tendo conhecimento que ele confessou a prática do roubo.

Carolaine afirmou que o réu foi reconhecido pelas características físicas acima narradas e pela tatuagem, não tendo quaisquer dúvidas sobre ser ele um dos autores do roubo. Esclareceu que a tatuagem foi notada por seu marido Éverton. A vítima Éverton César prestou seu depoimento no mesmo sentido, narrando os fatos em absoluta harmonia. Acrescentou ter visto, de forma bem nítida, uma tatuagem na mão de um dos assaltantes enquanto ele lhe revistava em busca das chaves do imóvel. Esclareceu que referida tatuagem continha cartas de baralho com destaque para um "Ás" vermelho, salvo engano a única que era colorida. Reconheceu o réu na delegacia e em audiência.

Por sua vez, o policial militar Igor Ilan Argentato relatou ter sido acionado, via Copom, para atender a ocorrência de roubo apurada nos autos. Declarou ter conversado com as vítimas - um casal - colhendo a versão de ambos, bem como as características físicas dos assaltantes e a informação de que um destes possuía uma tatuagem na mão, consistente em uma carta de baralho.

Afirmou que a polícia passou a realizar patrulhamento com o intuito de localizar os roubadores, momento em que o Copom passou nova informação de que havia denúncias sobre um televisor em um matagal no bairro Portal da Pérola. O depoente deslocou-se com sua equipe e, próximo ao terreno, viram um veículo ocupado por três pessoas, uma mulher e dois homens, que tentou retornar ao perceber a presença da viatura policial.

Segundo a testemunha, todos os indivíduos foram abordados, sendo que o condutor, Fernando, declarou que estava fazendo um favor para Aleandresson, pois este havia lhe pedido carona para buscar alguns objetos. O réu foi indagado e acabou confessando a prática do roubo, sem, contudo, indicar o nome do seu comparsa.

Segundo o depoente, o réu também informou que parte dos objetos subtraídos das vítimas estava na casa dele, acrescentando que, na residência do acusado, foram encontrados os relógios. Aleandresson ainda indicou onde estava a motocicleta e outros objetos que estavam escondidos no matagal um pouco mais à frente do televisor.

No mesmo sentido foram as declarações do policial Marcus Vinícius Aragão. Conforme se depreende do conjunto probatório, não restam acerca da autoria delitiva.

Inicialmente, destacam-se os depoimentos das vítimas relatando de forma segura e harmônica a ocorrência do assalto e, principalmente, reconhecendo o réu como o autor do crime.

Conforme é cediço, nos delitos contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, o depoimento da vítima, principalmente quando firme e coerente,

constitui importantíssimo elemento de prova para fundamentar um decreto condenatório.

Nesse sentido: “PROVA – Testemunha – Vítima de crime de roubo – Relevante valor – Reconhecimento – Necessidade de se levar em conta que, no delito em apreço, por suas peculiaridades, uma das quais a clandestinidade, no mais das vezes, é o relato da vítima que vai possibilitar a reconstituição dos fatos e a identificação do agente, autor do crime – Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. 1.103.338-3/6 – São Paulo – 9ª Câmara Criminal – Relator: Ubiratan de Arruda – 30.1.2008 – V.U. – Voto n. 13.796)

Se não bastasse, é de se destacar que parte da res furtiva foi encontrada na residência do acusado logo em seguida ao roubo, o que só reforça a conclusão do envolvimento do réu no roubo.

Ademais, os policiais militares confirmaram a confissão extrajudicial do acusado, cabendo destacar que referidos testemunhos têm valor probatório idêntico àquele prestado por outras pessoas, ainda, notadamente se em sintonia com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos.

Por fim, o réu, em seu interrogatório judicial confessou ter praticado o delito, de sorte que a autoria restou indubitosa.

Outrossim, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento de pena em razão da ameaça exercida com emprego de arma, prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal.

Isso porque, as vítimas afirmaram de forma veemente que os dois assaltantes portavam armas de fogo no momento do assalto, provocando maior intimidação e facilitando a ação delituosa, não sendo necessário, conforme entendimento pacífico, sua apreensão, tampouco, naturalmente, sua respectiva perícia.

Nesse sentido, aponto que a cabia à Defesa comprovar que o meio utilizado para o delito foi mero simulacro ou arma ineficaz para realização de disparos, o que não foi feito nos autos (art. 156 do CPP: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”).

Do mesmo modo, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento de pena em razão do concurso de agentes, uma vez que as vítimas foram uníssonas em relatar que dois assaltantes praticaram o crime.

Julio Fabbrini Mirabete, na obra acima mencionada, p. 240, ensina: “O concurso de duas ou mais pessoas também qualifica o roubo, dada a maior periculosidade dos agentes, que se unem para a prática do crime, dificultando a defesa da vítima. Não importa que um dos dois agentes seja inimputável ou que apenas um pratique o ato executório do crime. (...) Evidentemente, para se definir o concurso de agentes é irrelevante a identificação do parceiro do réu; o que é indispensável é a certeza de sua existência.”.

Comprovadas, pois, a materialidade e autoria delitivas, um decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que as circunstâncias do crime são normais à espécie. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora o réu tenha confessado, certo é que está presente a agravante da reincidência, conforme certidão de fls. 56/57 (Proc. nº 1501830-97.2019.8.26.0603). Assim, ficam as circunstâncias em questão compensadas entre si, mantendo-se a pena inalterada.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - Ameaça proferida contra sua genitora - Art. 147, caput, do Código Penal - Retratação à representação apresentada tardiamente, após o recebimento da denúncia - Materialidade e autoria comprovadas - Conjunto probatório suficiente para alicerçar a sentença condenatória - Condenação mantida - Reincidência que se compensa com a atenuante da confissão - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional - Recurso parcialmente provido somente para diminuir a sanção." (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0002064-21.2015.8.26.0272, Rel. Des. DE PAULA SANTOS, v.u., j. 17.05.2018).

No mesmo entendimento é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "Trata-se a confissão espontânea de circunstância atenuante que diz com a personalidade do agente, tanto quanto a reincidência, não havendo ilegalidade qualquer em sua compensação em sede de individualização da pena, na exata razão de que, pelas suas naturezas, são causas preponderantes, à luz do art. 67 do Código Penal" (REsp 565.407-DF, 6ª T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 16.12.2003, v.u., DJ 16.02.2004, p. 364).

Na terceira fase, conforme restou demonstrado, o roubo foi praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, o que demonstra maior ousadia por parte do acusado, bem como dificultando a defesa por parte das vítimas. Dito isso, presente as causas de aumento previstas no inciso II e § 2º e inciso I do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal, razoável e adequado o aumento de 3/8 da pena fixada (duas qualificadoras), resultando em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 dias-multa.

O réu não preenche os pressupostos necessários para a substituição da pena aplicada por pena restritiva de direitos, tendo em vista que o delito de roubo foi praticado com violência e a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

A pena aplicada ao réu deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado em razão da gravidade do delito de roubo, que foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma, conforme jurisprudência predominante:

"PENA - Fixação - Roubo qualificado - O regime fechado, no início, é o que unicamente se apropria ao autor de tal conduta (crime da última graveza e abjeção), que argúi em quem o pratica entranhada rebeldia à disciplina social - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. 993.08.025513-0 - Nova Odessa - 5ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Carlos Biasotti 11.09.08 - V.U. - Voto n. 10486)

Ademais, o réu não poderá recorrer da presente sentença em liberdade, visto que respondeu ao presente processo preso e continuam presentes os motivos que deram ensejo à decretação de sua prisão preventiva, sendo que a presente sentença vem apenas a reforçar os requisitos ensejadores de sua prisão. As circunstâncias do fato praticado demonstram a periculosidade do réu, sendo necessária a custódia para garantia da ordem pública. Pelas razões expostas, verifica-se ainda a inviabilidade de optar pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, razão pela qual descabe falar em concessão de liberdade provisória.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR ALEANDRESON SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, Inciso II e § 2º-A, Inciso I, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, tendo em vista a ausência de provas das condições financeiras do réu.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado e o réu não poderá recorrer em liberdade. Expeça-se mandado de prisão.

Deixo de fixar valor mínimo para indenização, eis que não há prova documental suficiente para demonstrar, com segurança, qual o valor do prejuízo experimentado,

devendo referida questão ser dirimida no Juízo Cível.

Concedo ao réu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita requerido às fls. 145/146, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Anote-se no sistema, inclusive quanto à isenção do recolhimento de taxa judiciária.

Transitada em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral, para os fins previstos no art. 15, III, da CF.

Atento ao disposto no novel artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 90 (noventa) dias contados da publicação da sentença, torne os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva"

P.R.I.

Birigui, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA